رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - حقوق وظيفية - تأمين سيارة - التكليف بوكالة الجامعة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة - تضمن النظام منح وكيل الجامعة أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة، والمميزات المقررة لشاغلها - تضمن النظام تأمين سيارة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة؛ لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة - الثابت تكليف المدعي وكيلاً للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة؛ مما يتقرر استحقاقه للسيارة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتأمين سيارة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣/٢٦) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ.
- المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ تتلخص ومرفقاتها بأنه صدر قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي في اجتماعها (التاسع) المعقود بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٠هـ برقم (١٤٣٨/٩/١هـ) المتضمن تكليفه وكيلاً للجامعة للتخطيط والتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المدعى عليها لم تصرف له سيارة حسب النظام، مستنداً إلى المادة (٣/٢٦) من لائحة الأحكام العامة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، والمادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، مؤكداً تظلمه للمدعى عليها، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف السيارة له. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة نظرتها على النحو الوارد بمحاضرها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن المدعي لم يكمل المدة المنصوص عليها في المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية: "وتصبح السيارة ملكاً للمستفيد بنهاية الأربع سنوات"، حيث تم تكليفه وكيلاً للجامعة من تاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ حتى تاريخ ١٤٣٩/١٢/٦هـ، وأن المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية نصت على أن الغاية من صرف السيارة هو (لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة)، وحيث إن المدعي حالياً ليس على رأس الوظيفة المستحقة، لذا فإن الغاية لا تتحقق في صرفها

له، مفيداً عدم توافر قيمة صرف السيارة في البند المختص (تأمين معدات وسيارات) حال تكليف المدعي وكيلاً للجامعة، مشيراً إلى إفادة وكيل الجامعة الحالي، المتضمنة أنه في العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٩هـ و١٤٣٩/١٤٤٠هـ، لم يتم تأمين أي سيارة لأي من وكلاء الجامعة، لعدم توافر البند، طالباً الحكم برفض الدعوى، فعقب المدعي بمذكرة مفادها أن المطالبة بصرف السيارة واستحقاق ذلك بعد انعقاد سببه وهو التعيين بمرتبة وكيل للجامعة، ولم يشترط المنظم إكمال مدة أربع سنوات لصرف السيارة، وإنما بمجرد التعيين؛ بل إن المنظم نص على إلزام الجهة بدفع بدل السيارة لمدة ستة أشهر بحد أقصى، ومن ثم يجب على الجهة تأمين السيارة، وفق المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وأنه لا يصح نظاماً الدفع بمضي الأربع سنوات لأجل صرف السيارة إذ إن اشتراط مضي الأربع سنوات إنما هو لغرض نقل ملكية السيارة للمستفيد، وليس بصرفها ابتداءً، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت حكمها بناءً على ما يلي.

الأسْبَاب

تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له سيارة؛ عليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات

أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعي نشأ حقه بالمطالبة من تاريخ تعيينه وكيلاً للجامعة بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وتقدم بدعواه هذه بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، وقد استبقها بالتظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لذا فإن دعواه تكون مقدمة خلال المدة النظامية، مستوفية إجراءاتها الشكلية وفق المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه سلفاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. ومن الناحية الموضوعية، وبما أن الثابت من مستندات الدعوى صدور قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي في اجتماعها (التاسع) المعقود بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٠هـ برقم (١٤٣٨/٩/١هـ) المتضمن تكليف المدعي وكيلاً للجامعة للتخطيط والتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، كما أن الثابت أيضاً أن المدعي باشر عمله وكيلاً للجامعة من تاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ حتى تاريخ ١٤٣٩/١٢/٦هـ، وبما أن المادة (٣/٢٦) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ نصت على أنه: "يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها..."، كما نصت المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ على أن: "أ-تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة الخامسة عشرة سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل أربع سنوات، بالإضافة إلى سائق، على أن

يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة السيارة. ويصرف للمعيّن على هذه المرتبة من تاريخ التعيين حتى تأمين السيارة مبلغ شهري قدره (٢٠٠٠) ريال، على ألا تتجاوز الفترة ستة أشهر من تاريخ التعيين، ويكون تاريخ بداية احتساب الأربع سنوات من تاريخ صدور قرار التعيين، فإذا انتهت الأربع سنوات فإن تاريخ احتساب فترة السيارة البديلة يكون من التاريخ الفعلي لتأمينها، على أن يكون تاريخ نقل ملكية السيارة المنتهية مدتها له متزامنة مع تاريخ تأمين السيارة البديلة، وتصبح السيارة ملكاً للمستفيد بنهاية الأربع سنوات، أما إذا انتقل الموظف الذي أمنت له السيارة إلى جهة حكومية أو رقي إلى مرتبة أخرى سواءً في جهته التي يعمل بها أو في غيرها، فتستمر السيارة معه حتى إكمال المدة اللازمة لنقل ملكيتها، وفي حالة انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد، فتنتقل ملكيتها إليه دون اشتراط إكمال مدة الأربع سنوات..."، وبما أن الثابت حصول المدعي على المرتبة الخامسة عشرة وفقاً للمادة (٣/٢٦) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات المشار إليه أعلاه، وبما أن المنظم قد منح موظفي المرتبة الخامسة عشرة سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة، ويكون استحقاقهم لها من تاريخ تعيينهم بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بدليل صرف بدل نقدي لهم حتى تاريخ تأمين السيارة، وأكد على انتقالها لملكيتهم بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تعيينهم، سواءً أكملها في ذات العمل أو في غيره، سواءً في الجهة نفسها أو في غيرها وفقاً لنص المادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المشار إليها أعلاه، وبما أن البين من أوراق الدعوى

أن المدعى عليها لم تقم بصرف السيارة المنصوص عليها نظاماً للمدعي، وتقرر لدى الدائرة استحقاقه لها وفقاً لما سلف بيانه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تصرف للمدعي (...) سيارة وفقاً للمادة (٤٤) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.